



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/728/2026, de 23 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para descatalogación de la protección ambiental de un inmueble de la Entidad Local Menor de Cañicosa, en el término municipal de Matabuena (Segovia). Expte.: EAES/2026/060.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Matabuena, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual número 2 de sus Normas Urbanísticas Municipales, para Modificación Puntual del Catálogo y de la Ficha referida al inmueble sito en C/ Pozas 14, situado en la Entidad Local Menor de Cañicosa, para descatalogación de la Protección Ambiental.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de

Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Matabuena se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM), aprobadas definitivamente por Acuerdo de 11 de octubre de 2011, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, y publicadas en el BocyL de 28 de marzo de 2012.

Es objeto de la presente Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Matabuena, la supresión de la ficha n.º 46 del Catálogo de Elementos Protegidos del Municipio de Matabuena, referida al inmueble sito en Calle Pozas n.º 14, así como la modificación de este mismo punto en los planos PI-05 de Alturas de la Edificación, PI-06 de Elementos de Interés y PO-02-2 de Clasificación, Calificación, Gestión y Protecciones, en los que figura dicha protección.

La modificación propuesta consiste en la descatalogación del inmueble, eliminando la ficha n.º 46 del Catálogo. No se modifica ningún otro parámetro urbanístico ni se altera la clasificación ni la calificación del suelo, ni el uso, ni la edificabilidad. La normativa aplicable pasará a ser la general para el Suelo Urbano Consolidado del municipio.



Plano de situación de la construcción a descatalogar como elemento de protección en la localidad de Cañicosa, término municipal de Matabuena, Segovia.

Se propone así la desclasificación de protección ambiental referida a dicho inmueble, debido a su estado actual deteriorado y su papel dentro del tejido urbano. Este inmueble, que en sus orígenes desempeñaba un papel crucial en la economía agraria local, ha quedado relegado al olvido, y su configuración arquitectónica ha quedado obsoleta frente a los estándares técnicos y de habitabilidad contemporáneos. Esta obsolescencia se manifiesta en su incapacidad para adaptarse a nuevos usos que podrían beneficiar al conjunto de la comunidad.

La protección de la volumetría y la cubierta del edificio resulta incongruente con el entorno arquitectónico circundante de Cañicosa, caracterizado por edificaciones de mayor altura y composiciones de cubierta más complejas que reflejan una evolución en el diseño urbano. El edificio consta de dos plantas de 125 y 86 metros cuadrados, ambas con una altura libre de solo 2 metros, lo cual es insuficiente según la normativa de habitabilidad vigente, incluso para espacios de carácter menor. Además, la única fachada abierta al patio de acceso no permite una adecuada iluminación ni ventilación, aspectos fundamentales para cualquier proyecto de rehabilitación que busque ofrecer condiciones de vida dignas.

El artículo 37 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, persigue la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos y, en su apartado b, alude a la mejora de las condiciones de habitabilidad y a la rehabilitación de las construcciones. Preservar la volumetría del edificio, su altura y la ausencia de huecos en su única fachada, hace inviable el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, lo cual deja al edificio obsoleto y sin posibilidades de ser rehabilitado. Un antiguo edificio de uso agrario en el margen del entramado urbano, abandonado, no tiene interés público alguno ni mejora dicho entramado.

Por lo tanto, la protección del edificio no solo es inapropiada, sino que también obstaculiza su integración y funcionalidad dentro del contexto urbano actual. La Modificación n.º 2 de las NUM de Matabuena permite abordar estas incongruencias y favorece una intervención que respete tanto el interés público como el desarrollo urbanístico sostenible. Por lo tanto, se hace imperativo reconsiderar la protección ambiental del edificio para permitir su rehabilitación y contribuir a la mejora del entorno urbano de Cañicosa, fomentando así un desarrollo que armonice con las necesidades y aspiraciones de sus habitantes.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, este Organismo de cuenca informa que la modificación propuesta se encuentra a unos 80 m del arroyo del Palancar y, por lo tanto, en su zona de policía. Por lo que, se advierte que cualquier obra que se pretenda realizar y pueda afectar a algún cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca. Asimismo, se deberán respetar los 5 metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.

Respecto a la posible incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos inundables, se informa que el arroyo del Palancar no tiene deslindado el dominio público hidráulico ni estudiadas las zonas afectadas por las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, ni su zona de flujo preferente, por lo que, a priori se desconoce la posible inundabilidad de los terrenos objeto de informe. No obstante, dada la distancia existente entre el cauce y la parcela y el objeto de la modificación planteada, no es esperable ninguna afección al respecto.

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que se deberán construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales procedentes de la población actual y el crecimiento horizonte previsto en el presente planeamiento, de forma que se cumpla con la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como el condicionado de la Autorización de Vertido.

Respecto al abastecimiento, consultados el Registro de Agua, el Catálogo de Aguas Privadas y las Bases de datos de este Organismo de cuenca, se ha observado que el Ayuntamiento de Matabuena pertenece a la Comunidad de Usuarios de la Presa del Río Ceguilla. Dicha Comunidad de Usuarios dispone de una concesión de aguas superficiales procedentes del río Ceguilla con fecha de resolución el 27 de noviembre de 2012, con destino a abastecimiento de las poblaciones integrantes de la Comunidad de Usuarios de la Presa del Río Ceguilla (3.439 habitantes residentes llegando a 15.896 habitantes en la época estival). En la citada concesión se otorgaba un volumen máximo anual de 567.719,32 m³, un caudal máximo instantáneo de 125 l/s, y un caudal medio equivalente de 18 l/s.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena (Segovia). Descatalogación del Catálogo de Elementos Protegidos del inmueble situado en c/ Poza n.º 14 de la localidad de Cañicosa, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

No obstante, se recuerda al Ayuntamiento que deberá presentar el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que con fecha 11 de abril de 2025, desde el Servicio Territorial de Segovia se emite el siguiente informe:

«Informe sobre incidencia en el patrimonio cultural de la modificación puntual del Catálogo y de la Ficha referida al inmueble sito en C/Pozas 14, Cañicosa-Matabuena, señalando:

Vista la propuesta de la Sección de Patrimonio Histórico y los informes de los técnicos de este Servicio Territorial y teniendo en cuenta que:

- no incide sobre ningún área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, a los efectos de lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- no afecta a ninguno de los yacimientos arqueológicos ni elementos de tipo etnológico catalogados en el término municipal de Matabuena, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59.3 de la misma ley.

Además, no se aprecia la necesidad de establecer medidas preventivas o correctoras.

Por todo ello, se informa que en la modificación puntual del Catálogo y de la Ficha referida al inmueble sito en C/Pozas 14, Cañicosa-Matabuena, no se aprecia afección sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León».

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es no tiene riesgo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

La Diputación Provincial de Segovia, informa que tras la revisión de la documentación proporcionada (Documento ambiental estratégico (DAE) –abril 2025–, Memoria y planos –junio 2026–) no se observan elementos ambientales que afecten a las competencias de la Diputación Provincial. Por tanto, no hay nada que alegar.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

Respecto a la fauna protegida, a modificación puntual propuesta, así como los efectos que conlleva, no causarán ninguna afección sobre la fauna protegida con posibilidad de presencia en el lugar. La construcción referida en la documentación se ubica en el interior de una zona urbana sin mayores valores naturales o elementos de interés para la fauna. Únicamente se deberá tener en cuenta en futuras remodelaciones u obras la posibilidad de que existiera alguna colonia de murciélagos protegidos en el interior de la infraestructura que deberán ser protegidos.

La modificación propuesta de descatalogación de la infraestructura no causará ninguna repercusión del paisaje

En consecuencia, se concluye que la modificación puntual, en la definición evaluada, no tendrá afección a figuras ambientales.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, informa que, desde el punto de vista técnico no hay nada que objetar, informándose favorablemente.

No obstante, hasta que no se atienda a las cuestiones de procedimiento ya solicitadas al Ayuntamiento, no se elevará la presente modificación puntual de las NUM de Matabuena a la aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para descatalogación de la protección ambiental de un inmueble de la entidad local menor de Cañicosa, en el municipio de Matabuena (Segovia)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para descatalogación de la protección ambiental de un inmueble de la entidad local menor de Cañicosa, en el municipio de Matabuena (Segovia)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre se cumpla lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 23 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO